

1063675-42.2022.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Dimitrios Zarvos Varellis

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 11ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... S/A - UOL PAGBANK, igualmente qualificado, sustentando, em resumo, que em 26.04.2022 estava parada no semáforo dentro de seu carro, quando foi surpreendida por assaltante que danificou o vidro do veículo e subtraiu seu celular que se encontrava no suporte do painel e, antes de conseguir bloquear o chip do aparelho, verificou a existência de diversas transferências realizadas via ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO -Foro Central Cível

11ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, 12º andar, sala 1220, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11)

3538-9247, São Paulo-SP - E-mail: upj11a15cv@tjsp.jus.br

C O N C L U S ã O

Em 28 de novembro de 2022 faço estes autos conclusos ao(à) MM(a). Juiz(a) de Direito Dr(a). Dimitrios Zarvos Varellis. Eu _____ (Dimitrios Zarvos Varellis), Cargo do Usuário << Informação indisponível >>, subscrevi.

S E N T E N Ç A

Processo nº:

1063675-42.2022.8.26.0100

Classe - Assunto:

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Debora Aparecida Fernandes da Silva

Requerido:

Pagseguro Internet Ltda

Vistos.

DÉBORA APARECIDA FERNANDES DA SILVA, qualificada nos autos, ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL em face de PAGSEGURO INTERNET S/A - UOL PAGBANK, igualmente qualificado, sustentando, em resumo, que em 26.04.2022 estava parada no semáforo dentro de seu carro, quando foi surpreendida por assaltante que danificou o vidro do veículo e subtraiu seu celular que se encontrava no suporte do painel e, antes de conseguir bloquear o chip do aparelho, verificou a existência de diversas transferências realizadas via internet banking nas suas contas bancárias. Afirma que algumas transferências foram estornadas por terem sido reconhecidas como fraudulentas pelos bancos, mas a de R\$4.500,00, transferida para a conta de terceiro desconhecido Cleber Pinto, não foi estornada, mesmo após diversos contatos com o réu, conforme protocolos nºs 1067246175, 1067241470, 1067242095, 1066927680 e 1066929400. Pleiteia a inversão do ônus da prova e procedência da ação para condenar o banco ao pagamento de R\$4.500,00 de danos materiais e R\$15.000,00 de danos morais, custas e honorários advocatícios (fls. 1/8).

Com a inicial vieram documentos (fls. 9/35).

Citado, o réu apresentou contestação sustentando, em resumo, inaplicabilidade do

Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova; ausência de responsabilidade por culpa exclusiva da autora que fragilizou seus dados, sendo que houve bloqueio temporário da conta assim que a autora entrou em contato em 26.04.2021, cujo desbloqueio foi efetuado em 07.05.2022, mas a transferência já havia sido feita pelo aplicativo do telefone; ausência de nexo causal quanto ao pedido de restituição; inexistência de danos morais. Pleiteia a improcedência da ação (fls. 41/51).

Houve réplica (fls. 167/172).

Intimadas as partes a especificarem provas a produzir (fls. 173), a autora pediu o julgamento antecipado da lide (fls. 176/181) e o réu não se manifestou (fls. 185). É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que, sendo de fato e de direito a controvérsia nele instalada, suficiente a prova documental já produzida nos autos.

A ação é parcialmente procedente.

Incontroverso, nos autos, que a autora foi vítima de furto, o qual foi demonstrado pelo Boletim de Ocorrência as fls. 15/22, e teve seu celular furtado.

Alega a autora que, antes de conseguir bloquear o chip do aparelho, verificou a existência de diversas transferências realizadas via internet banking nas suas contas bancárias, sendo que algumas transferências foram reconhecidas como fraudulentas e foram estornadas pelos bancos, mas a de R\$4.500,00, transferida para a conta de terceiro desconhecido Cleber Pinto (fls. 23), não foi estornada, mesmo após diversos contatos com o réu, conforme protocolos nºs 1067246175, 1067241470, 1067242095, 1066927680 e 1066929400

O réu, por sua vez, alegou ausência de responsabilidade por culpa exclusiva da autora que fragilizou seus dados, ausência de nexo causal quanto ao pedido de restituição e inexistência de danos morais.

Todavia, ficou demonstrado nos autos que no dia 26.04.2022 houve pedido de bloqueio às 7h14min (fls. 34/35), mas o réu bloqueou a conta no dia 26.04.2022 às 11h46min (fls. 30/32), ou seja, quando já havia sido identificada uma operação para um banco destinatário que não consta no cadastro da autora (fls. 26/27), sendo que o furto ocorreu no dia 26.04.2022 às 07h01min (fls. 15).

Ademais, o réu analisou o pedido de recuperação do valor e respondeu em 07 de maio (fls. 24/25), após houve o desbloqueio da conta (fls. 28/29), seguido de vários protocolos para obter o ressarcimento do valor transferido (fls. 33).

Assim, cabia ao banco réu demonstrar que a transação foi feita pela própria autora ou que esta forneceu sua senha ao meliante, o que não logrou fazer.

Não se pode exigir do usuário do serviço do aplicativo do banco a produção de prova negativa, qual seja, a de que não realizou a transação contestada e não forneceu a senha.

Nesse sentido, jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e do STJ, in verbis "RECURSO DO RÉU AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE SAQUES INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO AUTOR relação de consumo inversão o ônus da prova pela verossimilhança da versão do autor dever do réu de demonstrar que não houve movimentação indevida da conta, ônus do qual se descurou responsabilidade objetiva do prestador de serviço na hipótese dever de zelar pela segurança do serviço prestado artigo 14 do C.D.C. ato de terceiro que não elide a responsabilidade do réu caso fortuito interno Súmula nº 479 do STJ perturbação ao estado de espírito do autor que se mostrou ocorrida situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral sentença mantida neste tópico ..." (TJSP, Apelação nº 1009743-61.2017.8.26.0506, 12ª Câmara de Direito Privado, Relator Castro Figliolia, Data de julgamento: 06/11/2018).

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL . Ação de indenização. Saques sucessivos em conta corrente. Negativa de autoria do correntista. Inversão do ônus da prova. É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao banco (réu da ação de indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Incumbe ao banco demonstrar, por meio idôneos, a inexistência ou

impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do reconhecimento da possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque por meio de cartão bancário e/ou senha. Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma inegável tal ocorrência. Recurso especial parcialmente conhecido, mas não provido." (Resp 727.843/SP, Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.12.2005).

Ademais, é irrelevante a existência ou não de culpa do requerido, porquanto se tratando de relação de consumo, a responsabilidade decorrente de defeito no serviço é objetiva, nos termos do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, ainda que se reconheça que tal fraude foi cometida por terceiro, não se pode aplicar ao presente caso a excludente da responsabilidade civil prevista no artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto restou aqui caracterizado o fortuito interno e responsabilidade do requerido.

Nesse sentido o C. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Atualmente o tema está pacificado no C. Superior Tribunal de Justiça conforme julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, afetado à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido." (STJ. Resp nº 1.199.782/PR. 2ª Seção. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. J. 24.08.2011)

Assim, demonstrada a transação feita por terceiro na conta da autora (fls. 23), o valor deverá ser restituído.

O dano moral não está caracterizado.

Os danos morais, na definição do saudoso Professor Carlos Alberto Bittar, "se traduzem em turbações de ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis, ou constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado" (in *Reparação Civil por Danos Morais*, 2ª Ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1993, n.5, p.31, op. cit. in *Dano Moral*, Humberto Theodoro Júnior, 4ª Ed., Editora Juarez de Oliveira, 2001, p.2.) [g.n.].

Respeitado o entendimento diverso, os fatos narrados na inicial não permitem o reconhecimento de que a requerente tenha tido qualquer abalo em sua dignidade, auto estima ou à própria honra, não passando de um mero aborrecimento corriqueiro. Destarte, a parcial procedência é medida de rigor.

Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, CONDENANDO o réu a estornar o valor de R\$4.500,00 transferido da conta da autora (fls. 23), corrigido monetariamente a partir do respectivo desembolso, com a aplicação da Tabela Prática de Atualização do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação.

Uma vez proporcional a sucumbência experimentada pelas partes, cada qual arcará com suas custas e despesas processuais, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

A autora pagará honorários advocatícios ao Patrono do réu, ora fixados em 15% do valor atualizado atribuído à causa em relação ao dano moral, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil.

O réu pagará honorários advocatícios aos Patronos da autora, ora fixados em ora fixados em 20% do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Relembre-se a vedação à compensação dos honorários advocatícios prevista no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil.
Nada sendo requerido no prazo de trinta dias contados do trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as comunicações devidas.
P.R.I.C.
São Paulo, 28 de novembro de 2022.

Dimitrios Zarvos Varellis

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA